L’ ETHIQUE MEDICALE

MODULE SANTE SOCIETE HUMANITE

1ère ANNEE MEDECINE

ANNEE 2019 / 2020

Docteur S.GANI

INTRODUCTION

La morale (devoirs de l'homme dans la société) est un ensemble de règles de conduite avec des normes basées sur les différents courants religieux, les notions de bien et de mal, les notions de bon et mauvais.

Les philosophes ont obligé les hommes à se questionner sur leur « agir »: **l'éthique est alors née.**

Certaines professions se sont dotées de guides ou codes de « l'agir » professionnel: **la déontologie est née**.(devoirs professionnels)

QU’EST-CE QUE L’ETHIQUE

L’éthique est un terme populaire actuellement et certains se demandent pourquoi ne pas parler de morale.

Définitions

Le terme **morale** signifie l'ensemble des règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme des normes dans une société.

La morale est **prescriptive** : elle indique ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour demeurer conformes aux règles d'une société ; exemple : « tu ne tueras point » (pas d'avortement).

La morale comporte une **notion de contrôle imposée de l'extérieur**.

La morale porte sur le bien et le mal.

La morale nous interpelle donc **crée des obligations**.

Etymologiquement éthique vient du mot grec « ETHOS » qui signifie « manière d' être » ou « de se comporter selon les mœurs »;

L' **éthique** est une discipline de la philosophie dont le but est d' indiquer comment les êtres humains doivent se comporter , agir et être entre eux et envers l' entourage.

L' **éthique** peut se définir comme étant une **réflexion** à la recherche du bon , du juste , de l' équité afin que les comportements à adopter rendent le monde humainement habitable.

- L’éthique n’est pas prescriptive mais **indicative ou hypothétique**. Elle n’impose pas des préceptes de manière autoritaire. En effet, les règles de la morale étant posées, les interrogations et les problèmes qui en surgissent sont du ressort de l’éthique.

- L’éthique comporte une **notion d’autocontrôle, elle part de l’intérieur de la personne.**

- Elle nous fait réfléchir et **nous responsabilise**.

- La **déontologie** est l’éthique appliquée à un champ professionnel ; elle regroupe l’ensemble des règles qui régissent l’exercice d’une profession.

L’ éthique médicale

- règle de conduite qui dicte le comportement du médecin face aux différentes situations de contact avec les autres , malades ou non.

- concerne la vie , les maladies , la mort et la décision médicale .

HISTORIQUE DE L'ETHIQUE MEDICALE

- Avec Hippocrate (***primum non nocere***), le serment fonde la moralité de l'acte médical sur **le principe de bienfaisance ou de non malfaisance**, c'est-à-dire celui du bien du patient.

- Dans l’islam, ce principe se retrouve dans les enseignements du Prophète Mohamed (aleyhi essalat wessalam) : ***la dharar wa la dhirar*** (ne pas nuire ni susciter des actes nuisibles) et dans le même sens la loi fondamentale en matière d’éthique scientifique : ***el ilm ennafii*** (la science utile).

PARTICULARITES DE L'ETHIQUE MEDICALE

Le médecin: personne contactée pour aider à soulager les douleurs et les souffrances , à recouvrer la santé et le bien être.

Les principes éthiques comme le respect de l' individu , le consentement éclairé et la confidentialité constituent le fondement de la relation médecin-patient.

L' éthique médicale se distingue par des valeurs fondamentales :

compassion (non malfaisance, bienfaisance)

compréhension et sensibilité aux souffrances d' autrui ; elle est essentielle à la pratique de la médecine;

les patients répondent mieux au traitement s' ils sentent que le médecin est sensible à leur problème et qu' il soigne leur personne plutôt que leur seule maladie.

compétence :

(non malfaisance, bienfaisance)

attendue et exigée des médecins. Le manque de compétence peut avoir des conséquences graves ou entrainer la mort. Les médecins reçoivent pour cela un enseignement long , destiné à avoir un niveau de connaissances scientifiques et de compétences techniques, mais aussi de connaissances et des comportements éthiques .

autonomie : (véracité, justice)

les médecins bénéficient d' une grande autonomie en matière de traitement clinique du patient ; mais actuellement le patient doit être celui qui prend la décision finale sur les questions le concernant (autonomie du patient).

Serment et codes: (bienfaisance, non malfaisance, confidentialité, justice)

les serments comme les codes ont plusieurs points en communs tels que la promesse que le médecin fera prévaloir les intérêts du patient sans discrimination.

Serment
d’ Hippocrate

« En présence des maitres de cette école , de mes chers condisciples , je promets et je jure , au nom de l' être suprême ,

d' être fidele aux lois de l' honneur et de la probité, dans l'exercice de la médecine.

Je donnerais mes soins gratuits à l' indigent , et

n' exigerait jamais un salaire au dessus de mon travail .

Admis dans l' intérieur des maisons , mes yeux ne verront pas ce qui s' y passe , ma langue taira les secrets qui lui seront confiés , et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs , ni à favoriser le crime.

Respectueux et reconnaissant envers mes maitres , je rendrai à leurs enfants l' instruction que j' ai reçu de leurs pères.

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses,

Que je sois couvert d' opprobre et méprisé de mes confrères si j' y manque .»

POURQUOI ETUDIER L'ETHIQUE MEDICALE

L'enseignement de l'éthique médicale prépare les étudiants à reconnaitre ces **situations difficiles** et à y répondre sur la base de principes rationnels.

L'éthique est aussi importante dans la conduite de **recherches médicales.**

- L’éthique médicale comporte des champs d’investigations spécifiques qui portent essentiellement sur les questions éthiques de la **naissance**, de la **vie** et de la **mort** telles que : l’avortement, la procréation médicalement assistée, le dépistage génétique prénatal, l’acharnement thérapeutique, le consentement éclairé, les décisions d’arrêt de traitement, les soins de fin de vie, etc…

CONCLUSION

L’éthique médicale est une scène de dilemmes incessants et de négociations permanentes.

---o---